

1504298-30.2022.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON BATISTA DE PAULA

Vistos.

ANDERSON BATISTA DE PAULA, (RG: 33.214.770, filho de Jonas Batista de Paula e Maria Helena Albino), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504298-30.2022.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 02 de dezembro de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Fabio Mussatto Venezuela, M818348, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504298-30.2022.8.26.0344 - Controle 2022/001681

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON BATISTA DE PAULA

Vistos.

ANDERSON BATISTA DE PAULA, (RG: 33.214.770, filho de Jonas Batista de Paula e Maria Helena Albino), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 7h20min, na Rua Onofre José Barbosa, nº 36, na Cidade e Comarca de Marília/SP, juntamente de outro indivíduo não identificado, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, um suporte de toalha e um gabinete de banheiro, avaliados em R\$487,72 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos), pertencentes à vítima José Aparecido Lima, somente não se

consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida (fls. 130/132), o acusado foi citado (fls. 152) e apresentou resposta à acusação (fls. 156/168).

Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações finais do Ministério Público e da defesa apresentadas em audiência, respectivamente, às fls. 225/227 e 227/231.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 3/4), depoimentos (fls. 5/6), boletim de ocorrência (fls. 9/10), auto de avaliação (fls. 115/116), pelo laudo pericial (fls. 136/144) e pela prova oral produzida. A autoria também é certa.

A vítima, José Aparecido Lima, ouvida na fase inquisitiva (fls. 117), declarou que tomava conta do imóvel do local dos fatos. Informou que voltava da academia quando percebeu algo de errado, porque avistou no muro uma saboneteira em cima e uma tampa de vaso sanitário no portão da casa. Declarou que viu dois rapazes, um sentado no meio fio e outro era o policial que tinha abordado o rapaz com um porta toalhas, um espelho de banheiro, duas torneiras e dois suportes de xampu, os quais ficaram com a vítima, que colocou de volta na casa depois que a perícia vistoriou o local.

Declarou que, ao abrir a casa, viu que tinham tirado um lavatório, que foi encontrado no quintal, e um chuveiro, que danificou uma grade da janela da lavanderia, por onde o rapaz entrou, e os reparos custaram R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais); entretanto, não tem a nota fiscal do conserto. Em juízo, confirmou a versão anteriormente apresentada. Confirmou que estava voltando da academia e dirigia-se no sentido do trabalho, passando pelo local, que se encontrava desabitado, para verificar possíveis intercorrências, momento em que avistou o policial Marcos com o suposto detido e percebeu que havia vários objetos espalhados na calçada. Reconheceu os objetos e confirmou ter ocorrido arrombamento no local.

A testemunha Eduardo Tavares Guimarães, em solo policial (fls. 5), declarou que estava saindo de sua casa para trabalhar, isto por volta das 7h20min, quando presenciou um indivíduo recebendo objetos e demais produtos pelo muro da residência de numeral 36 da Rua Onofre José Barbosa, bairro Aparecida Nasser. De imediato foi ao encontro desta pessoa, a qual foi abordada; já o outro, que estava na parte interna do imóvel, empreendeu fuga a pé, pulando o muro da frente, correndo em direção à Rua Catarina Elias Miguel. Informou que o réu disse que estava caminhando pelo local e teria encontrado os objetos sobre o muro, o que não condizia com a verdade, pois as imagens encaminhadas ao plantão policial demonstram os dois caminhando juntos e um deles (não identificado) pulando o muro. A residência estava desabitada, com oferta de locação. Contou que foi acionada a perícia para constatação de arrombamento de uma janela e, também, a escalada do muro. Em juízo, disse que saía de sua residência e presenciou os fatos. Na ocasião, avistou que, do lado de dentro da casa, tinha um indivíduo colocando objetos sob o muro e, do lado de fora, outro indivíduo recebendo tais objetos. Deu voz de prisão a ambos, porém um conseguiu fugir. Após a abordagem, aguardou a chegada da Polícia Militar para o encaminhamento do detido. Disse que confirmou a ação por imagens das câmeras de sua residência. Confirmou que o indivíduo do lado de fora do imóvel chegou a receber objetos.

A testemunha Alex Ribeiro Seixas, policial militar, perante a Autoridade Policial (fls. 6), disse que foi acionado pelo COPOM para comparecer junto ao local dos fatos com a notícia de furto em andamento em que um dos autores foi detido pelo perito da Polícia Civil Eduardo Tavares Guimarães (o qual saía para trabalhar quando se deparou com o réu recolhendo objetos sobre o muro da casa vizinha e passando-os para outro indivíduo não identificado). No local, Eduardo informou que conseguiu prender o acusado e acionou a PM. A vítima José esteve no local e constatou que a janela da cozinha foi arrombada; os objetos que seriam subtraídos - gabinete de banheiro e porta toalhas em metal - ficaram em posse da vítima no local. Em juízo, confirmou integralmente a versão apresentada na Delegacia. Disse

que a vítima reconheceu os objetos e não chegou a presenciar se houve arrombamento. O acusado, na delegacia de polícia (fls. 7), negou veementemente que estivesse furtando os objetos, afirmando que trabalhava com reciclagem e apenas recolhia alguns itens na calçada quando um rapaz chegou e o prendeu. Em seu interrogatório judicial, disse que é catador de reciclagem e que, no dia dos fatos, passou por um prédio e pegou na lixeira umas latinhas de alumínio e umas garrafas "pet". Quando virou, viu uma torneira e um espelho sobre a calçada. Abaixou-se e pegou a torneira, porém, quando ia pegar o espelho foi abordado por Eduardo. Negou que tenha praticado o furto.

Ora, de acordo com a prova produzida, reputo que a condenação é medida de rigor. Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoas inocentes, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Nada nos autos autoriza a conclusão de que os policiais militares tivessem motivos para incriminar falsamente o acusado, razão por que não há que privar de valor probatório seus depoimentos. Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa incriminação.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores do País: "O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento" (STF, HC 76.557-RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/08/1998) "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189; e, no mesmo sentido: HC 73518, Relator Min. Celso de Mello, j. 26/03/1996, p. 293). "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014). "É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)" (TJSP, Apelação Criminal n. 1528155-70.2019.8.26.0228, Rel. Des. Otávio Rocha, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 21.4.21).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos da vítima e dos policiais militares foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas desde a fase inquisitiva, confirmando-se na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu. Logo, não há que se pôr em dúvida a sinceridade de suas palavras. Ademais, seus depoimentos, quando se apresentam, como na hipótese analisada, seguros, cada qual corroborando os demais, autorizam e justificam a formulação de um juízo de condenação, vejamos.

Restou comprovado, pelo conjunto probatório amealhado, que no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 07h20min, na Rua Onofre José Barbosa, nº 36, na Cidade e Comarca de Marília/SP, ANDERSON BATISTA DE PAULA, agindo em concurso com outro

indivíduo não identificado, previamente ajustados e com unidade de desígnios, com rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para si, um suporte de toalha e um gabinete de banheiro, avaliados em R\$487,72 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) (fls.113/114), pertencentes à vítima José Aparecido. Noutra giro, inviável a absolvição dos acusados por atipicidade da conduta com fundamento no chamado "princípio da insignificância", haja vista que não se trata de crime de bagatela. O fato penal é relevante e de significação criminal, tendo ameaçado bem jurídico tutelado pela lei. Aliás, a aplicação do princípio em questão não pode prejudicar a proteção jurídica do patrimônio de quem quer que seja, independentemente da condição econômica do ofendido. Reconhecer a atipicidade de fatos como o ora analisado é gerar precedentes que certamente servirão de incentivo à proliferação de práticas semelhantes, gerando, em curto prazo, um verdadeiro caos jurídico e social.

Com efeito, "(...) independentemente de valores reais econômicos, o que se preserva com a responsabilização de agentes que se dispõem a burlar a lei penal, como aqui, são, isto sim, os valores morais cobrados pela sociedade, diuturnamente. Portanto e por isso mesmo que inimporta o 'quantum' da coisa que se subtrai, mas sim e especificamente o que se subtrai. Se tem valor econômico, mínimo, ínfimo, irrisório que seja, terá, pelo menos à vítima, o valor moral que aquilo possa representar ou representou na aquisição e na sua manutenção. Seria, portanto e por isso mesmo, premiasse a desonestidade (rectius: furto), subvalorizando-se ou dando importância alguma à honestidade em total e completa inversão de valores morais e lógicos. Não pode ser assim, entretanto, e a Justiça penal, atenta à legislação que existe e, bem ou mal, é vigente e se impõe respeitada, e mais, fiel ao princípio de dignidade e respeito pelo ser humano lesado, tem que coibir atuações criminosas, representem elas, no mundo econômico, valor qualquer que possam representar (...). A ausência de lesão ou insignificância desta no patrimônio da vítima, ainda que em face da recuperação do bem furtado, ou de ser este de ínfimo valor, não implica jamais em discriminação, pena de premiar-se com impunidade criminoso eventual, 'ad exemplum', toda vez que fosse a subtração tentada e recuperasse a vítima, intacto, o objeto, ou que o bem fosse de pequeno valor. É espécie discriminante não consagrada na lei penal, torne-se a firmar (...)" (RT 821/595-597).

Como se sabe, o princípio da insignificância não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta. Nesse sentido, o Egrégio Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do aludido princípio, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No caso dos autos, diante das circunstâncias demonstradas (comparsaria e rompimento de obstáculos), inegável a ofensividade da conduta e maior grau de reprovabilidade do comportamento.

De outra banda, em que pese haja entendimento do STF no sentido de que as circunstâncias de caráter pessoal, tais como a reincidência e os maus antecedentes, não impedem a aplicação do princípio da insignificância (HC Nº 93.393/RS - 2ª Turma), no caso versado, conforme exposto anteriormente, não há que se reconhecer a aplicação do predito princípio. Nesse sentido: "A conduta do réu reveste-se de considerável ofensividade, periculosidade e a reprovabilidade do comportamento não se mostra desprezível, ora, agiu em comparsaria e, ainda, subtraiu os bens mediante escalada e durante o repouso noturno. Pena aplicada de forma correta. regime fechado adequado - Presença de circunstâncias judiciais negativas - Réus reincidentes. Condenação mantida. Recurso desprovido". (TJ/SP; Apelação Criminal 1500883-25.2020.8.26.0533; Relator(a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/03/2021; Data de registro: 4.3.2021).

Observo, ainda, que não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se, na verdade, de construção doutrinária e jurisprudencial, com

critérios de aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até conivência com a impunidade.

Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta dos agentes, ficando afastada a tese defensiva.

Releva notar, também, que o valor total da res (R\$ 487,72 - fls. 115) não pode ser admitido como insignificante ou pequeno, impedindo, inclusive, o reconhecimento do chamado furto privilegiado. Inaplicável, portanto, a Súmula 511 do STJ.

Por conseguinte, observo que as qualificadoras previstas no §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do artigo 155 do Código Penal, encontram-se devidamente comprovadas. Verifica-se que o laudo pericial de fls. 136/144 concluiu, entre outros pontos, que "a residência em questão foi alvo de acesso não autorizado, o qual se deu inicialmente pela escalada do muro frontal [...]. Em seguida, o autor se dirigiu-se até a janela metálica da lavanderia e por meio de instrumento à guisa de alavanca, rompeu os pontos de solda do gradil metálico, removendo-o e criando vão de 40cm X 40 cm, suficiente para permitir a passagem de um adulto de porte médio", confirmando a narrativa dos fatos feita pelo policial e pelas testemunhas.

Outrossim, restou comprovado que o réu agiu previamente ajustado com pessoa não identificada (que fugiu imediatamente após a abordagem de Eduardo), com unidade de propósitos e de desígnio, tentando praticar o crime de furto e, para isso, destruiu obstáculo (janela da residência, conforme indicou o laudo pericial). Ora, o policial civil Eduardo, ouvido tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, confirmou harmonicamente que viu o réu e uma terceira pessoa tentando subtrair a res furtiva. Nesse sentido, de se destacar que a testemunha Eduardo flagrou o réu recebendo objetos e demais produtos pelo muro do local dos fatos, interrompendo, assim, a execução do crime, que acabou por não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do acusado. Configurada, portanto, a tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Portanto, a acusação contida na denúncia, portanto, em cotejo com as provas produzidas durante a instrução, foi devidamente confirmada, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Diante do panorama apresentado, por se enquadrar, a conduta do acusado, no conceito de fato típico e antijurídico, e não havendo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor. Assim, afastadas as teses defensivas, passo à dosimetria da pena.

Atenta aos requisitos constantes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é portador de Maus antecedentes (fls. 210/218), motivo pelo qual aumento a pena base em 1/6 (um sexto): 2 (dois) anos e 4 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes circunstâncias atenuantes. Presente a agravante da reincidência, que é inclusive específica (fls. 80/88), motivo pelo qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto): 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento. Presente a causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do Código Penal, referente à tentativa, o que conduz à minoração da pena em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido. Assim, chega-se à pena definitiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

A pena pecuniária, por ter critérios próprios de aplicação, é fixada em 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Nos termos do estabelecido no artigo 33 e seguinte do CP, considerando o quantum de pena aplicado e a reincidência, fixo, com esteio na Súmula 269 do STJ, como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto. Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena por restritiva de direitos, havendo expressa vedação legal (§ 3º, do artigo 44, do Código Penal). Incabível, no caso, o sursis, em observância ao

artigo 77, caput, do Código Penal.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, que incluiu o § 2º ao artigo 387 do Código de Processo Penal, a detração de pena, com a consequente progressão de regime, deverá ser oportunamente analisada em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos.

Diante do exposto, e o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar ANDERSON BATISTA DE PAULA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, em seu parâmetro mínimo legal, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto da conduta por ele praticada, já mencionada na decisão que decretou a prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, tratando-se de reincidente, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face dos crimes e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal.

A negativa do direito de recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir desta data.

Oficie-se, com urgência, para que se providencie a imediata remoção do réu a estabelecimento de pena adequado ao cumprimento em regime semiaberto.

Oportunamente, expeça o necessário para a execução das penas impostas e desta sentença. Oficie-se ao TRE, para atendimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e comunique-se ao IIRGD.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, se o caso.

P.I.C.

Marília, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA